



1. La société civile (CC-Gesellschaft, **BGB-Gesellschaft** / **GbR**)

Haftung: Die Gründer haften (nicht gesamtschuldnerisch) für die im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verbindlichkeiten im Gründungsstadium vor der Eintragung, es sei denn die eingetragene Gesellschaft übernimmt diese Verbindlichkeiten als ihre eigenen.

Jeder Gesellschafter haftet für die Schulden der Gesellschaft unbeschränkt, aber nicht gesamtschuldnerisch, sondern lediglich im Verhältnis seiner Gesellschaftsanteile..

2. La société en nom collectif (S.N.C., **OHG**)

Haftung: Jeder Gesellschafter haftet für die Schulden der Gesellschaft gesamtschuldnerisch, unbeschränkt (mit Geschäfts- und Privatvermögen) und unmittelbar.

3. La société en commandite (S.C.S., **KG**)

Haftung: Zur Haftung der Komplementäre siehe wie bei **S.N.C.**

Die Kommanditisten haften grundsätzlich für die Schulden der Gesellschaft nur bis zur Höhe ihrer Einlagen, aber unbeschränkt und gesamtschuldnerisch, wenn sie sich trotz Verbotes in die Geschäfte der Gesellschaft eingemischt haben.

4. Société à responsabilité limitée (S.A.R.L., GmbH)

Diese Gesellschaftsform ist zahlenmäßig am häufigsten vertreten. Die S.A.R.L. ist die typische Gesellschaftsform der kleinen Familienunternehmen.

Haftung: Für die Schulden der Gesellschaft haften die Gesellschafter nicht persönlich; sie haften lediglich für eventuelle Verluste, und zwar jeweils im Verhältnis ihrer Anteile.

5. Société anonyme (S.A., AG)

Es gibt erheblich mehr französische S.A. als deutsche AG, da viele französische mittlere Unternehmen als S.A. geführt werden; gleichzeitig ist die S.A. der Gesellschaftstyp der Großindustrie. Deshalb wird unterschieden zwischen einfacher S.A. und Publikumsgesellschaft (S.A., die zur öffentlichen Zeichnung aufrufen).

Haftung: Im Gründungsstadium haften die Gründer und die ersten Mitglieder gesamtschuldnerisch gegenüber den Organen der Gesellschaft und Dritten. Vor der Eintragung in das Handelsregister haften die Gesellschafter unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft im Gründungsstadium.



1. Partnership

Diese Gesellschaftsform ist ein Zusammenschluss von mindestens zwei Personen, die mit Gewinnerzielungsabsicht Geschäfte betreiben wollen.

Haftung: Alle Gesellschafter haften für Verbindlichkeiten der Gesellschaft unbeschränkt mit ihrem Privatvermögen.

2. Limited Partnership

Die Limited Partnership kommt in Betracht, wenn einzelne Gesellschafter sich lediglich kapitalmäßig an einer Partnership beteiligen, nicht jedoch die volle Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft übernehmen wollen.

3. Public Company

Die Public Company eignet sich vor allem für Großunternehmen, besonders wenn ihre Anteile an der Börse gehandelt werden sollen. Sie ist wirtschaftlich gesehen die wichtigste Gesellschaftsform in Großbritannien.

Haftung: Für Schulden und Verbindlichkeiten der Public Company haftet grundsätzlich allein das Gesellschaftsvermögen.

4. Private Company

Die Private Company eignet sich für kleinere Unternehmen mit einem geringen Kapitalbedarf, wenn die Haftung der Gesellschafter beschränkt werden soll. Da sie – im Gegensatz zur deutschen GmbH – kein Mindeststammkapital aufweisen muss und die gesetzlichen Anforderungen bezüglich der Gründung etc. nur gering sind, ist sie die zahlenmäßig am weitesten verbreitete Gesellschaftsform in Großbritannien.



1. General Partnership (OHG)

Haftung: Für Gesellschaftsschulden haften sämtliche Partner persönlich, primär und unbeschränkt.

2. Limited Partnership (KG)

Haftung: Für die general partner gelten die Ausführungen zur general partnership. Die limited partner haften allein mit ihrer Einlage. Die persönliche Haftung lebt wieder auf, wenn und soweit die Einlage zurückgewährt wird.

3. Public Corporation (AG)

Die business corporation ist die Grundform der US-amerikanischen Kapitalgesellschaft und tritt in der Form der public corporation (auch public held corporation) und der close corporation (auch closely held corporation) auf.

Haftung: Die public corporation haftet nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen.

4. Close Corporation (GmbH)

Haftung: Die Haftung der close corporation entspricht im Grundsatz der der public corporation.

5. Limited Liability Company (LLC)

Die LLC steht als hybride Gesellschaftsform in der Mitte zwischen limited partnership und close corporation. Sie ist eine Personenvereinigung zu Gewinnzwecken mit selbständiger Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Mitglieder nur beschränkt haften.

Haftung: Es haftet allein das Gesellschaftsvermögen.



1. **Adi Sirket (einfache Gesellschaft - Personengesellschaft)**

Die eG stellt die Grundform der Gesellschaft in der Türkei dar.

Haftung: Für die Verbindlichkeiten, die die Gesellschafter gemeinschaftlich oder durch Stellvertreter einem Dritten gegenüber eingegangen sind, haften sie ihm solidarisch.

2. **Kollektif Sirket (Kollektivgesellschaft, KollG)**

Die KollG ist eine Personengesellschaft mit juristischer Persönlichkeit.

Haftung: Die Gesellschafter der KollG haften den Gläubigern gegenüber persönlich, unbeschränkt, und solidarisch, aber grundsätzlich subsidiär. Für Verpflichtungen der Gesellschaft haftet daher in erster Linie das Gesellschaftsvermögen.

3. **Komandit Sirket (KG)**

Haftung: Die Haftung der Kommanditisten ist auf die Höhe der Hafeinlage beschränkt. **Die Komplementäre** haften persönlich und unbeschränkt. Die Haftung der Komplementäre ist allerdings **subsidiär**, da in erster Linie die Gesellschaft als juristische Person den Gläubigern haftet.

subsidiär = unterstützend, Hilfe leistend

BEISPIEL : die subsidiäre Mitfinanzierung durch die Gemeinde

4. **Anonim Sirket (AG)**

Die AG ist eine reine Kapitalgesellschaft, die für jeden gesetzlich nicht verbotenen Zweck und Gegenstand gegründet werden kann.

Haftung: Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet die AG allein mit ihrem Vermögen.

5. **Limited Sirket (GmbH)**

Haftung: Als juristische Person haftet allein die Gesellschaft für die ihre Schulden mit ihrem Vermögen



Deutsche Unternehmensform	(vergleichbare) chinesische Unternehmensform
Betriebsstätte	Representative Office
GmbH	Wholly Foreign-Owned Enterprise (WFOE) als Limited Liability Company (LLC)
OHG	Wholly Foreign-Owned Enterprise (WFOE) oder Foreign Invested Partnership (FIP)
KG	Foreign Invested Partnership (FIP)
AG	Foreign Invested Company Limited by Shares (FICLS)